CONTRATO OCS Nº 200/2020
CONTRATO SAP Nº 4400004338

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E A ESEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e a **ESEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A**, com sede em Brasília - DF, na CRS 509, bloco C, loja 58 – Asa Sul, CEP 70360-530 inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 03.242.841/0001-01, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 040/2020, com fundamento no artigo 30, da Lei nº 13.303/2016, autorizado em 14/09/2020, por intermédio da IP ATI/DESIS4 nº 02/2020, publicado no DOU em 17/09/2020, seção 3, página 42, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021 e unidade nº BN00004000 (CC TI1), observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto o provimento do serviço especializado de suporte técnico e manutenção da biblioteca de software EVO-SDK e o aplicativo SDK-DESKTOP, doravante denominados SOLUÇÃO, conforme condições constantes das Especificações Técnicas e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo contratual, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro
Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe à **CONTRATADA** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não

prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação.

Parágrafo Segundo
Caso a **CONTRATADA** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeita às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e das Especificações Técnicas, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas nas Especificações Técnicas (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Único
O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto nas Especificações Técnicas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto nas Especificações Técnicas (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO
O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento, e a seguinte composição:

Item	Descrição	Quant.	Prazo	Valor Total
1	Serviço de Suporte, Manutenção e atualização da licença EVO-SDK de Certificação Digital	01	24 Meses	R$ 39.000,00

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O BNDES efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao BNDES no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo BNDES, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do BNDES.

Parágrafo Segundo

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período

compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao BNDES após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

IV. período de referência da execução do objeto;

V. nome e número do CNPJ da CONTRATADA, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VI. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

VII. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da CONTRATADA, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

VIII. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;

IX. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;

X. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XI. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento, bem como o código fiscal de operações e prestações (CFOP), se for o caso; e

XII. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP).

Parágrafo Quinto

Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que a CONTRATADA é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado; e

V. comprovante de que a CONTRATADA recolheu para o Regime Geral de Previdência Social, no mês respectivo, sobre o limite máximo do salário-de-contribuição ou em valor inferior, se for o caso.

Parágrafo Sexto

Caso sejam verificadas divergências, o BNDES devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à CONTRATADA ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo BNDES.

Parágrafo Sétimo

Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela CONTRATADA.

Parágrafo Oitavo

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela CONTRATADA.

Parágrafo Nono

Caso o BNDES não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à CONTRATADA, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata tempore, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação..

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela **CONTRATADA** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 11/08/2020, data da apresentação da Proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de

Custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA acumulado, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação da **CONTRATADA,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à **CONTRATADA** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. a **CONTRATADA** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da Proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
III. com o requerimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da Proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar a **CONTRATADA** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na Proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo à **CONTRATADA** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, a **CONTRATADA** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela **CONTRATADA** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto a **CONTRATADA** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
IV. caso a **CONTRATADA** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da Proposta da **CONTRATADA** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto à **CONTRATADA**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou
II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio à **CONTRATADA**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no Inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no Inciso II do Parágrafo anterior, a **CONTRATADA** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula

de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA– OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I - Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam por em risco a execução do presente objeto.
II - Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo a que venha ter acesso por força do serviço.
III - Manter ou incluir em todo material relacionado ao projeto que venha a produzir, uma nota de confidencialidade fornecida pelo BNDES, conforme modelo aprovado pelas partes durante a execução do Contrato.
IV - Garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam avisadas de sua natureza confidencial e da obrigação relacionada a este fato.
V - Exigir que seus empregados utilizem as informações decorrentes deste Contrato como informações classificadas como sigilosas.
VII - Entregar, ao término do Contrato impreterivelmente ou a qualquer tempo, a pedido do BNDES, todas as documentações que o BNDES tenha lhe fornecido.
VIII - Observar as demais normas relativas ao sigilo e à confidencialidade de informações e dados disponibilizados, conforme determinado nas Minutas de Termo de Confidencialidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado.
VIII - Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido nos itens 4.1.8 a 4.1.13 das Especificações Técnicas;
IX - Observar as normas de segurança quando for necessário o acesso às dependências do BNDES.
X - Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento das leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que venham a viger, sendo a única responsável pelas infrações que venham a ser cometidas.
XII - Garantir que as atualizações da SOLUÇÃO sejam entregues, corretamente instaladas de acordo com as orientações do CONTRATADO e desempenhem todas as funções e especificações previstas neste documento e na proposta apresentada pelo Contratado.
XIII - Ser responsável por quaisquer encargos, de natureza civil, fiscal, comercial,

trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução dos serviços contratados, cumprindo ao BNDES tão somente o pagamento do preço na forma ajustada.

XIV - Ser responsável pela reparação de quaisquer danos causados ao BNDES ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução das atividades previstas pelo BNDES.

XV - Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado do Contratado, esta pagará ao BNDES o valor correspondente, sendo o valor desta indenização descontado da(s) fatura(s) vincenda(s), mediante compensação ou recolhimento à tesouraria do BNDES.

XVI - Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização nos serviços executados.

XVII – Permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1 do artigo 33 da Resolução CMN n 4557/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação do serviço, Termos de Confidencialidade, conforme modelo anexo a este Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Luís Felipe Santos Silva, que atualmente exerce a função de Gerente da ATI/DESIS4/GSEC, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem atualmente o estiver substituindo na função de Gerente da ATI/DESIS4/GSEC;
IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;
V. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;
VI. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e
VII. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:
    a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;
    b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e
    c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos nas Especificações Técnicas.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. Advertência;

II. Multa por hora útil de atraso, aplicada sobre o valor global do serviço correspondente, em razão do não atendimento dos níveis mínimos de serviço previstos no item 0 das Especificações Técnicas. A multa em questão, a ser aplicada segundo a tabela abaixo, deve ser considerada apenas nos casos em que um chamado continue não iniciado após atingir o valor máximo de ajuste de pagamento especificado no item 0 das Especificações Técnicas.

Severidade	**Penalidade**
ALTA	Até 5%
MÉDIA	Até 3%
BAIXA	Até 1%

III. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, apurada de acordo com a gravidade da infração, para o descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais.

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro

A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do

Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades e não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato durante a vigência contratual.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas nas Especificações Técnicas (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do BNDES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
III. quando for decretada a falência da CONTRATADA;
IV. caso a CONTRATADA perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
V. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VI. caso a CONTRATADA seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VII. em função da suspensão do direito de a CONTRATADA licitar ou contratar com o BNDES;
VIII. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela CONTRATADA no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

IX. em razão da dissolução da CONTRATADA; e
X. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram este Contrato as Especificações Técnicas, a Proposta da **CONTRATADA**, a Matriz de Riscos e o Termo de Confidencialidade**,** respectivamente, Anexos I, II, III e IV ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo
Caso haja contradição entre os termos da Proposta da **CONTRATADA** (Anexo II) e os demais Anexos, prevalecerá o estabelecido nestes.

Parágrafo Terceiro
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato foram conferidas por Márcio Oliveira da Rocha, advogado do BNDES, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na última data em que for registrada a assinatura dos representantes Legais do BNDES.

Assinado de forma digital por LEONARDO FIGUEIREDO CARDOSO:07458565780
Dados: 2020.09.25 17:55:12 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2020.09.28 09:58:16 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

LUCIANO DA SILVA COELHO:77089227120
Assinado de forma digital por LUCIANO DA SILVA COELHO:77089227120
Dados: 2020.09.22 14:40:21 -03'00'

RODRIGO DE ALMEIDA SODRE:66617162153
Assinado de forma digital por RODRIGO DE ALMEIDA SODRE:66617162153
Dados: 2020.09.22 15:09:02 -03'00'

ESEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A

Testemunhas:

ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Assinado de forma digital por ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Dados: 2020.09.24 13:00:10 -03'00'

Nome/CPF:

CESAR SANTOS RODRIGUES:08068297707
Assinado de forma digital por CESAR SANTOS RODRIGUES:08068297707
Dados: 2020.09.24 14:33:30 -03'00'

Nome/CPF:

CONTRATO OCS N° 200/2020 – SAP N° 4400004338

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1 Contratação do serviço de suporte técnico e manutenção da Solução de Biblioteca de Software de Certificação Digital EVO-SDK e do aplicativo SDK-DESKTOP, conforme as condições constantes destas Especificações Técnicas.

1.2 Para efeito de padronização, neste documento, a biblioteca EVO-SDK e o aplicativo SDK-DESKTOP serão doravante denominados SOLUÇÃO.

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 O serviço de Suporte Técnico e Manutenção é constituído por todas as atividades de apoio do Contratado à equipe do BNDES, incluindo:

2.1.1 Direito de atualização do software (novas versões e *releases*);

2.1.2 Central de atendimento remoto (por telefone e e-mail);

2.1.3 Tratamento de incidentes;

2.1.4 Correções de software;

2.1.5 Aprimoramentos funcionais (*patches* e *fixes*);

2.1.6 Orientação na resolução de dúvidas com relação aos recursos e funcionalidades da Solução, incluindo questões sobre sua arquitetura, administração, configuração e operação;

2.1.7 Orientações de parametrização da Solução;

2.1.8 Orientações de uso da Solução;

2.1.9 Orientações técnicas para configuração dos componentes da Solução e sua atualização.

2.2 O BNDES poderá disponibilizar para seus clientes, parceiros e fornecedores o aplicativo SDK-DESKTOP para que esses possam, através dos sistemas que utilizem a SOLUÇÃO, realizar assinatura digital de documentos ou utilizar qualquer outra funcionalidade do sistema que faça uso da SOLUÇÃO.

2.3 O BNDES poderá sugerir melhorias, que se incorporadas na SOLUÇÃO, não gerarão ônus para o BNDES.

2.4 O CONTRATADO deve manter o BNDES permanentemente informado sobre a existência de novas versões e atualizações da SOLUÇÃO e disponibilizar, sem ônus adicional para o BNDES, todo o material necessário à atualização, incluindo os arquivos para atualização e a documentação inerente.

2.4.1 O CONTRATADO deve informar ao BNDES sempre que houver novas versões ou atualizações dos componentes da SOLUÇÃO.

2.5 O BNDES deve ter como opção executar ou não as atualizações de *software* disponibilizadas.

2.5.1 Quaisquer impactos à disponibilidade ou ao desempenho da solução, comprovadamente decorrentes de decisão do BNDES por não migrar um componente de *software* para versão ou *release* mais recente não serão contabilizados para efeito de apuração dos níveis mínimos de serviço, tampouco ensejarão a aplicação de penalidades.

2.6 O CONTRATADO deve comunicar ao BNDES a descoberta de quaisquer problemas, bugs ou limitações presentes na SOLUÇÃO no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após a descoberta, estando sujeito às penalidades indicados no item III em caso de descumprimento.

2.7 O CONTRATADO deverá resolver os defeitos (bugs) de software da SOLUÇÃO, fornecendo as correções que surgirem, respeitando os tempos de atendimento para cada nível de severidade indicado na tabela do item 0.

2.8 O CONTRATADO deve encaminhar ao BNDES as recomendações técnicas relativas à solução de problemas, troca de versões, compatibilidade dos softwares, customização de produtos e outras referentes à prestação do serviço.

2.9 O CONTRATADO deve comunicar ao BNDES quaisquer mudanças nos normativos da ICP-Brasil, inclusive aqueles de adoção opcional, que venham a afetar o funcionamento da SOLUÇÃO ou a sua aderência aos normativos da ICP-Brasil.

2.10 O CONTRATADO deve garantir, durante a vigência do contrato e sem ônus adicional para o BNDES, a constante atualização e adequação da SOLUÇÃO no tocante à aderência aos normativos da ICP-Brasil, inclusive no que tange a padrões novos.

2.10.1 O CONTRATADO terá como prazo limite para entrega das atualizações ou adequações à SOLUÇÃO o menor prazo entre a data da obrigatoriedade para adoção do padrão novo ou do padrão alterado e a data do término da vigência do contrato, salvo por anuência explícita do BNDES.

2.11 O CONTRATADO deve solucionar problemas de desempenho que impeçam a utilização tempestiva da SOLUÇÃO ou dos sistemas que dependam da SOLUÇÃO.

2.12 O CONTRATADO deve solucionar problemas que limitem ou impeçam o funcionamento da SOLUÇÃO ou dos sistemas que dependam da SOLUÇÃO.

2.13 O CONTRATADO deve responder a dúvidas e prestar esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades dos componentes da SOLUÇÃO.

2.14 O CONTRATADO deve fornecer suporte técnico via telefone, correio eletrônico e site na Internet.

2.15 O CONTRATADO deve disponibilizar atendimento para suporte técnico entre 09h00min e 18h00min de dias úteis para chamados de manutenção.

2.16 Todos os chamados abertos pelo BNDES devem ser registrados pelo Contratado e enviados mensalmente ao BNDES em uma planilha onde conste no mínimo:

2.16.1 Data e hora em que ocorreu o problema;

2.16.2 Data e hora da abertura do chamado;

2.16.3 Classificação da severidade do problema;

2.16.4 Descrição do problema;

2.16.5 Componentes afetados;

2.16.6 Data e hora da resolução do problema (fechamento do chamado).

2.17 Essa planilha será validada pelo BNDES. Caso haja divergências, o BNDES irá notificar o Contratado para retificar a planilha.

2.18 Essa planilha será utilizada para o acompanhamento dos níveis mínimos de serviço.

2.19 Na situação de descontinuidade, pelo fabricante, de um componente ofertado pelo Contratado como parte da SOLUÇÃO, durante a vigência do serviço de atualização e suporte, o Contratado deve fornecer componente alternativo que atenda a todos os requisitos originalmente atendidos pelo componente descontinuado, bem como deve realizar os ajustes necessários para que a SOLUÇÃO utilize o componente alternativo.

3. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

3.1 Em caso de problemas durante a utilização da SOLUÇÃO, o BNDES acionará o Contratado para manutenções corretivas. Ao acionar o Contratado, o BNDES classificará o problema em um dos níveis de severidade descritos na tabela a seguir. Cada nível de severidade possui diferentes níveis mínimos de serviço, conforme descrito também na tabela a seguir.

Severidade	Descrição	Prazo para o início do atendimento
ALTA	Problemas que ocasionem indisponibilidade ou comprometimento de segurança da SOLUÇÃO ou de sistemas que dependam da SOLUÇÃO.	2 (duas) horas úteis

Severidade	Descrição	Prazo para o início do atendimento
MÉDIA	Problemas que ocasionem impacto a componentes específicos da SOLUÇÃO ou a sistemas que dependem de funcionalidades específicas da SOLUÇÃO para serem executados; problemas que ocasionem risco de segurança para a SOLUÇÃO ou sistemas que dependam da SOLUÇÃO; problemas que restrinjam significativamente o desempenho da SOLUÇÃO ou de sistemas que dependem da SOLUÇÃO; problemas que ocasionem indisponibilidade de funcionalidades não-críticas da SOLUÇÃO.	5 (cinco) horas úteis
BAIXA	Problemas que ocasionem deterioração de desempenho da SOLUÇÃO ou de sistemas que dependam da SOLUÇÃO; problemas de impacto reduzido ou facilmente contornáveis; problemas que afetem apenas aos sistemas em desenvolvimento.	7 (sete) horas úteis

3.2 Considera-se hora útil aquela que está compreendida no período de segunda a sexta, entre 09h00min e 18h00min. Desta forma, um chamado aberto às 19h00min de segunda-feira, com prazo de resposta de 2 horas úteis, deverá ter seu atendimento iniciado até 11h00min de terça-feira.

3.3 Os chamados só serão considerados encerrados quando for encontrada uma solução definitiva para o problema e com anuência formal do(s) responsável(is) técnico(s), a ser(em) nomeado(s) pelo BNDES. Caso não seja possível encontrar uma solução definitiva, o BNDES poderá aceitar soluções de contorno desde que a impossibilidade para a implementação de uma solução definitiva seja formalmente justificada ao final do chamado pelo Contratado.

3.4 O BNDES avaliará, ao final de cada mês, o cumprimento pelo Contratado dos níveis mínimos de serviço definidos no item 0. O não cumprimento desses níveis mínimos enseja aplicação de ajustes de pagamento ao CONTRATADO nos termos do item 7, podendo atingir até 30% (trinta por cento) sobre o valor total mensal do serviço de atualização e suporte. Eventuais descumprimentos reiterados poderão ensejar a abertura de Processo Administrativo Punitivo.

4. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATADO

4.1 Além de outras obrigações estabelecidas no Contrato, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações do Contratado:

4.1.1 Cumprir e obedecer às diretrizes de Política Corporativa de Segurança da Informação estabelecidas pelo BNDES.

4.1.2 Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam por em risco a execução do presente objeto.

4.1.3 Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude desta contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos nesta prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência deste Contrato, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e privados, não divulgar ou utilizar quaisquer informações do BNDES junto a terceiros, das quais possa tomar conhecimento durante a execução deste Contrato.

4.14 Limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores, empregados e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes deste Contrato.

4.1.5 Notificar prontamente ao BNDES qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo BNDES para remediar qualquer divulgação ou uso.

4.1.6 Não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter todas ou quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo BNDES.

4.1.7 Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo a que venha ter acesso por força do serviço.

4.1.8 Manter ou incluir em todo material relacionado ao projeto que venha a produzir, uma nota de confidencialidade fornecida pelo BNDES, conforme modelo aprovado pelas partes durante a execução do Contrato.

4.1.9 Garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam avisadas de sua natureza confidencial e da obrigação relacionada a este fato.

4.1.10 Exigir que seus empregados utilizem as informações decorrentes deste Contrato como informações classificadas como sigilosas.

4.1.11 Entregar, ao término do Contrato impreterivelmente ou a qualquer tempo, a pedido do BNDES, todas as documentações que o BNDES tenha lhe fornecido.

4.1.12 Observar as demais normas relativas ao sigilo e à confidencialidade de informações e dados disponibilizados, conforme determinado nas Minutas de Termo de Confidencialidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado.

4.1.13 Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, relativamente aos representantes legais do Contratado, gerentes, diretores e sócios do Contratado e a cada profissional envolvido na execução dos serviços, uma via assinada do Termo de Confidencialidade, conforme Minuta de Termo de Confidencialidade.

4.1.14 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido nos itens 0 a 0 supra.

4.1.15 Observar as normas de segurança quando for necessário o acesso às dependências do BNDES.

4.1.16 Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento das leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que venham a viger, sendo a única responsável pelas infrações que venham a ser cometidas.

4.1.17 Garantir que as atualizações da SOLUÇÃO sejam entregues, corretamente instaladas de acordo com as orientações do CONTRATADO e desempenhem todas as funções e especificações previstas neste documento e na proposta apresentada pelo Contratado.

4.1.18 Ser responsável por quaisquer encargos, de natureza civil, fiscal, comercial, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução dos serviços contratados, cumprindo ao BNDES tão somente o pagamento do preço na forma ajustada.

4.1.19 Ser responsável pela reparação de quaisquer danos causados ao BNDES ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução das atividades previstas pelo BNDES.

4.1.20 Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado do Contratado, esta pagará ao BNDES o valor correspondente, sendo o valor desta indenização descontado da(s) fatura(s) vincenda(s), mediante compensação ou recolhimento à tesouraria do BNDES.

4.1.21 Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização nos serviços executados.

5. RECEBIMENTO

5.1 O recebimento do serviço de Suporte Técnico e Manutenção será realizado mensalmente, através do ateste da fatura mensal dos serviços pelo Gestor do Contrato, observado o disposto no item sobre Níveis de Serviço e ajustes de pagamentos desta Especificação Técnica.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos efetuados pelo BNDES ao Contratado pelo serviço de manutenção e suporte técnico incluirão todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, além de quaisquer outras despesas necessárias à execução do Contrato.

6.2 O BNDES efetuará mensalmente o pagamento referente ao objeto contratado, observados os limites e condições previstas nestas Especificações Técnicas e o desempenho apurado de acordo com os níveis de serviço fixados.

6.3 Os pagamentos a serem efetuados em favor do Contratado estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo Contratado.

6.4 Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes aos ajustes de pagamento, penalidades apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo Contratado.

7. AJUSTES DE PAGAMENTO

7.1 Na hipótese de o Contratado deixar de garantir os níveis mínimos de serviço previstos no item 0, por problemas alheios ao BNDES, o Contratado ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos na fatura mensal:

7.1.1 Para cada hora útil de atraso nas solicitações de severidade alta, será aplicado desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês correspondente.

7.1.2 Para cada hora útil de atraso nas solicitações de Severidade média, será aplicado desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês correspondente.

7.1.3 Para cada 8 (oito) horas úteis de atraso nas solicitações de severidade baixa, será aplicado desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês correspondente.

7.2 A fração de hora útil igual ou superior a 15 minutos será considerada, para fins de cálculo do desconto, como hora integral.

7.3 Os descontos efetuados nos créditos do Contratado estarão limitados, por mês, em 30% (trinta por cento) do valor pago pelo BNDES. Caso os descontos a serem efetuados em relação ao Contratado extrapolem o limite dos 30% do valor mensal, este estará sujeito a penalidade descrita no item 8.1.2 desta Especificação Técnica.

7.4 Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

7.5 Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis.

8. PENALIDADES

8.1 Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais ou legais, sem motivo justificado, O Contratado ficará sujeita às seguintes penalidades:

8.1.1. Advertência;

8.1.2 Multa por hora útil de atraso, aplicada sobre o valor global do serviço correspondente, em razão do não atendimento dos níveis mínimos de

serviço previstos no item 0. A multa em questão, a ser aplicada segundo a tabela abaixo, deve ser considerada apenas nos casos em que um chamado continue não iniciado após atingir o valor máximo de ajuste de pagamento especificado no item 0.

Severidade	Penalidade
ALTA	Até 5%
MÉDIA	Até 3%
BAIXA	Até 1%

8.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, apurada de acordo com a gravidade da infração, para o descumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais.

8.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

8.2 O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato durante a vigência contratual.

Não será exigida prestação de garantia contratual.

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1 A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite legal de 60 (sessenta) meses.

10. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

10.1 O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

11. GESTÃO DO CONTRATO

11.1 O Gestor do Contrato, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato a ser firmado, representando o BNDES junto ao Contratado, será o Gerente, ou seu substituto, da ATI/DESIS4/GSEC, função atualmente ocupada por Luís Felipe Santos Silva.

12. VALOR DA CONTRATAÇÃO

Num	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Máximo	Valor Total Máximo
1	Serviço de Atualização e Suporte	24	mês	R$ 1.625,00	**R$** 39.000,00

13. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1 O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
III. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
IV. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
V. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VI. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;
VIII. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
IX. em razão da dissolução da **CONTRATADA**; e
X. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

14. POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS DO SISTEMA BNDES

14.1 Em vista do disposto na Política de Compras Sustentáveis do Sistema BNDES, aprovada pela Res Dir nº 2203/2011, cabe observar que, em razão da própria natureza do objeto a ser contratado, não foram inseridos critérios de sustentabilidade ambiental nas Especificações Técnicas, tendo em vista que não há impactos ambientais passíveis de mitigação por meio da inserção de critérios de sustentabilidade.

CONTRATO OCS N° 200/2020 – SAP N° 4400004338

ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

Proposta BR-RJ-2020-3030 -07



BNDES

Proposta Comercial

Fornecimento de Suporte e Manutenção e Atualização de Versão do EVO-SDK de Certificação Digital

1

Proposta BR-RJ-2020-3030 -07

Brasília, 11 de Agosto de 2020.

REF.: Serviço de Suporte,Manutenção e Atualização de Versão da Liceça do EVO-SDK de Certificação Digital

Prezado Senhor,

Dando continuidade aos nossos contatos, vimos por meio deste documento apresentar uma proposta Comercial.

Agradecemos antecipadamente pelo apoio e atenção, e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUCIANO DA SILVA COELHO:77089227120
Assinado de forma digital por LUCIANO DA SILVA COELHO:77089227120
Dados: 2020.08.11 10:07:13 -03'00'

Luciano da Silva Coelho
Diretor de Tecnologia
coelho@esec.com.br

1 Objeto

1.1. Serviço de Suporte, Manutenção e Atualização de Versão da licença EVO-SDK de Certificação Digital

2 Preços

2.1 Serviço de Contas de Assinatura CERTILLION

Item	Descrição	Quant.	Prazo	Valor Total
1	Serviço de Suporte, Manutenção e atualização da licença EVO-SDK de Certificação Digital	01	24 Meses	R$ 39.000,00

Prestação de Serviço de Suporte

Fornecimento de serviço de suporte via telefone, e-mail em horário comercial na modalidade 8 x 5 pelo período de 12 meses.

Segue lista dos serviços prestados pelo suporte técnico:

- Suporte via telefone durante o horário comercial que é de 8h às 18h de segunda a sexta-feira, excluindo-se os feriados;
- Suporte via correio eletrônico (Internet) que possibilitará soluções de dúvidas e problemas sem urgência;
- Prestação de informações técnicas específicas inclusive via canal direto com o corpo técnico;
- Orientação na instalação, reinstalação e configuração da solução;
- Atualização de versão por 12 meses

3 Condições Gerais

A validade desta proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Todos os preços incluem impostos, taxas e encargos.

4 Dados da Empresa

Razão Social	ESEC Tecnologia em Segurança de Dados S.A.
CNPJ	03.242.841/0001-01
IE	07.397.958/001-93
Endereço	CRS 509 Bloco C loja 58 Asa Sul Brasília - Distrito Federal - Brasil CEP: 70360-530
Telefone	61 3323-4410
E-mail	brandao@esec.com.br
Dados Bancários	Banco Itaú Agência: 0542 Conta Corrente: 41.131-9

CONTRATO OCS N° 200/2020 – SAP N° 4400004338

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços contratados	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços contratados	Planejamento empresarial.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado.	Aumento do custo do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada

	Variação da inflação	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preços de insumos, prestadores de serviço e mão-de-obra	Aumento do custo do serviço.	Existe previsão de reajuste anual.	BNDES
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

CONTRATO OCS N° 200/2020 – SAP N° 4400004338

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

ESEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA DE DADOS S.A, (por intermédio de seu representante legal), doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - **BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - **BNDESPAR** e Agência Especial de Financiamento Industrial - **FINAME**, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes **CLÁUSULAS** e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES **– CONTRATO OCS Nº 200/2020,** estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do **CONTRATO** ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e Ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as

EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do **CONTRATO OCS Nº 200/2020**.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da **CLÁUSULA SEGUNDA** deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do **CONTRATO OCS Nº 200/2020**, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do **CONTRATO OCS Nº 200/2020**, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do **CONTRATO OCS Nº 200//2020**, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das **CLÁUSULAS** do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais Terceirizados, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no **CONTRATO OCS Nº 200/2020**

De Acordo,

Representante Legal da Empresa: LUCIANO DA SILVA COELHO:77089227120

Assinado de forma digital por LUCIANO DA SILVA COELHO:77089227120
Dados: 2020.09.22 14:41:17 -03'00'

Nome/CPF: RODRIGO DE ALMEIDA SODRE:66617162153

Assinado de forma digital por RODRIGO DE ALMEIDA SODRE:66617162153
Dados: 2020.09.22 15:10:34 -03'00'

ANEXO V - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias **BNDES Participações S.A.** - **BNDESPAR** e Agência Especial de Financiamento Industrial - **FINAME,** doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (**Contrato OCS nº 200/2020 - SRM 4400004338**, celebrado em ___/___/___), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;**

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES ou por terceiros para as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;**

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato **OCS nº**

200/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA
O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato **OCS nº 200/2020**, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do Contrato **OCS nº 200/2020,** para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O RESPONSÁVEL adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA
O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato **OCS nº 200/2020**, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Profissionais da Equipe:_____
Nome: _____
Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____
E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____